

I.1 Les connaissances acquises

Les caractéristiques du secteur extractif

Vous avez **compris la notion de malédiction des ressources naturelles** et ses causes.

Vous savez que **de nombreuses spécificités caractérisent le secteur extractif**, telles que le cycle de vie d'un projet, des investissements importants et irrécupérables, un niveau de risque élevé, la volatilité des prix des matières premières, le rôle des sous-traitants, etc.

Les principes d'un système fiscal optimal

Vous savez qu'à défaut de pouvoir **définir un système fiscal optimal**, il est possible d'essayer au moins de **tendre vers un système fiscal équitable**, qui reposerait sur plusieurs principes fondamentaux :

- La transparence.
- La simplicité.
- La neutralité.
- La progressivité.
- La stabilité.

L'optimisation fiscale agressive : IS et redevances minières

Vous êtes capable de reconnaître les **grandes pratiques d'optimisation fiscale** :

- La sous-capitalisation.
- La manipulation des coûts de production (prix de transfert).
- Les contrats de couverture.

Vous avez compris les **solutions applicables pour réduire l'érosion des assiettes** :

- Les règles de sous-capitalisation.
- Le principe de pleine concurrence.
- Les retenues à la source.

La mise en œuvre de la politique fiscale minière

Vous connaissez les **défis auxquels font face les administrations fiscales et douanières** :

- L'évaluation de la quantité, du prix de vente et des coûts de production des entreprises extractives.
- La coordination entre administrations.
- L'exploitation minière artisanale.

La taxation des plus-values minières

Vous connaissez la **différence entre les cessions directes et indirectes**, ainsi que les avantages, inconvénients et difficultés que représente la **taxation des plus-values** de ces cessions.

La taxe sur la valeur ajoutée dans le secteur extractif

Vous comprenez le **fonctionnement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)** et savez que les entreprises extractives sont susceptibles d'être en crédit de TVA. Lorsqu'ils ne sont pas remboursés, ces crédits de TVA entraînent une défaillance du mécanisme de la TVA.

Qu'est-ce que la malédiction des ressources naturelles (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

Une malédiction qui pèse sur les pays producteurs de ressources naturelles.

Un ensemble de difficultés que rencontrent les pays riches en ressources naturelles.

Une initiative internationale pour aider les pays riches en ressources naturelles.

Une relation empirique qui établit que plus un pays est riche en ressources naturelles plus faible est son taux de croissance.

Comment expliquer la malédiction des ressources naturelles (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Le syndrome hollandais
- La dégradation de la qualité des institutions
- La dégradation de l'environnement
- L'alimentation des guerres civiles et conflits

Quelles sont les spécificités du secteur minier (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- **Les investissements sont irréversibles.**
- Les investissements sont mobiles.
- **Le prix de vente du minerai est fixé par la société minière.**
- Le prix de vente du minerai est donné à la société minière.

Pourquoi les entreprises minières bénéficient-elles d'une clause de stabilité (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Parce que l'entreprise souhaite stabiliser ses revenus.
- **Parce que l'investissement est irréversible.**
- **Parce que l'entreprise est exposée à un risque de *hold-up* de l'État par une hausse de la fiscalité.**

- Parce que l'entreprise a des coûts stables.

Quel sont les principes d'un système fiscal équitable (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- La simplicité
- La neutralité
- La progressivité
- La stabilité

Qu'est-ce que le principe de déconsolidation (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

- L'obligation de publier des comptes séparés pour toutes les entreprises d'un même groupe.
- La limitation du nombre de titres miniers possédés par une entreprise.
- L'obligation de créer une société de droit local.

Pourquoi les pays en développement sont-ils particulièrement vulnérables à une optimisation fiscale agressive (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Les recettes de l'impôt sur les sociétés sont plus importantes en pourcentages des recettes totales des pays en développement par rapport aux pays développés.
- Les entreprises multinationales étrangères (dont le siège social est à l'étranger) opèrent dans les principaux secteurs économiques.
- De nombreux pays en développement sont riches en ressources naturelles et ont besoin d'investissements étrangers pour valoriser ces ressources.
- L'administration fiscale et la législation fiscale nationale ne sont pas adaptées pour taxer des activités souvent complexes.

Que permet la sous-capitalisation (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

- Transférer une partie des profits vers un paradis fiscal en réduisant le chiffre d'affaire réalisé.
- Transférer une partie des profits vers un paradis fiscal en augmentant les charges d'intérêt.
- Transférer une partie des profits vers un paradis fiscal en augmentant les coûts d'exploitation.

Que sont les prix de transfert (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

- Les prix des transactions intra-groupe
- Les prix des transactions inter-groupe
- Les prix des cessions directes
- Les prix des cessions indirectes

Quels instruments permettent de lutter contre une optimisation fiscale agressive (cochez les bonnes réponses parmi les suivantes) ?

- Le principe de pleine concurrence qui permet d'évaluer si les prix de transfert diffèrent trop des prix de marché pour des transactions similaires.
- Les règles de sous-capitalisation qui limitent la déductibilité des charges financières.
- Les prélèvements à la source lorsqu'une entreprise n'a pas d'établissement stable dans le pays (capacité limitée par les traités de non double imposition).
- Le non-remboursement des crédits de TVA lorsqu'une entreprise réalise son chiffre d'affaires à l'exportation.

Qu'est-ce que le principe « source » d'un traité de non double imposition (cochez la bonne réponse parmi les suivantes) ?

Le capital est taxé par le pays où son propriétaire réside.

Le capital est taxé par le pays où il est investi.

Le capital est taxé par les deux pays.

quel principe applique les traités de non double imposition de type Nations Unies et de type OCDE (reliez les réponses correctes) ?

- Nation Unies
- OCDE
- Principe « source »
- Principe « résidence »

À quels risques fait face la mise en œuvre de la politique fiscale minière (cochez les bonnes réponses parmi les suivantes) ?

- La fragmentation des administrations
- L'activité minière artisanale
- La surexploitation des ressources minières
- La concurrence fiscale entre États

Qu'est-ce que la cession indirecte d'un titre minier (cochez la bonne réponse parmi les suivantes) ?

- Vendre le titre minier
- Vendre l'entreprise nationale qui détient le titre minier
- Vendre une entreprise étrangère qui détient l'entreprise nationale qui détient le titre minier

Quels impôts peuvent permettre de taxer les plus-values (cochez les bonnes réponses parmi les suivantes) ?

- Les droits d'accises

- L'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers
- L'impôt sur les sociétés
- L'impôt sur le revenu foncier

Quelles sont les principales difficultés à taxer les plus-values (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Identifier l'administration en charge de cet impôt
- Avoir le droit de taxer un transfert indirect d'actif
- L'existence des traités de non-double imposition
- Connaître la réalisation de la transaction
- Définir le vrai prix des minerais exploités
- Connaître la valeur du gisement minier cédé

Qu'est-ce que la taxe sur la valeur ajoutée (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

- Un impôt direct qui taxe la consommation finale
- Un impôt indirect qui taxe la consommation finale
- Un impôt direct qui taxe la consommation intermédiaire
- Un impôt indirect qui taxe la consommation intermédiaire

Comment calculer la TVA qu'une entreprise assujettie doit payer (*cochez la bonne réponse parmi les suivantes*) ?

- TVA fournisseurs + TVA clients
- TVA fournisseurs – TVA clients
- TVA collectée + TVA déductible
- TVA collectée – TVA déductible

Quelles peuvent être les causes des crédits de TVA (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Le taux zéro de TVA à l'exportation
- Les taux réduits de TVA
- Les exonérations de TVA
- Les prélèvements à la source de TVA
- Le non-assujettissement à la TVA

Pour quelles raisons le mécanisme de TVA peut-il être défaillant dans le secteur extractif industriel (*cochez les bonnes réponses parmi les suivantes*) ?

- Les entreprises extractives sont exportatrices
- La TVA n'est pas déductible
- Les crédits de TVA peuvent ne pas être remboursés
- Le seuil d'assujettissement à la TVA est trop élevé

